



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA – SALA III

La Plata, (fechado digitalmente en sistema LEX100 PJN).

AUTOS Y VISTOS: Este expediente FLP 58997/2017/CA1, Sala III, "**RUIZ, ADRIANA MARCELA c/ANSES s/RESOLUCION IMPUGNACION ADMINISTRATIVA**", procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de esta ciudad, Secretaría de Seguridad Social;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. La sentencia.

Llegan las actuaciones a esta alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la ANSeS, por la señora Leonor Nora Iriberry en su carácter de coadyuvante, y por la parte actora, contra la sentencia de fecha 05/11/2024, por la cual el a quo resolvió: "Hacer lugar a la demanda interpuesta por la señora Adriana Marcela Ruiz y, en consecuencia, dejar sin efecto las resoluciones de la ANSES denegatorias de su condición de beneficiaria de la pensión del señor Rubén Oscar Wieilly, correspondiendo conceder la pensión solicitada, en su carácter de conviviente del causante (...)". Finalmente, impuso las costas en el orden causado (art. 68, 2° parte, del CPCCN), y difirió la regulación de honorarios.

II. Los recursos.

1. Los agravios de la representante de la demandada pueden resumirse así: **a)** las probanzas obrantes en autos no logran acreditar la convivencia entre la actora y el causante por el término legalmente exigido a fin de acceder al beneficio de pensión solicitado, advirtiéndose que el señor Wieilly constituyó su domicilio en el de la señora Ruiz el 07/04/2013, y que entre ellos se sustanció un juicio por alimentos desde el año 2011; **b)** resulta improcedente la imposición de costas a su cargo.

2. Los reproches de la coadyuvante se dirigen a señalar que: **a)** la convivencia en aparente matrimonio durante el lapso temporal exigido por ley debe ser



acreditada en modo pleno y concluyente, circunstancia que no se verifica en autos en base a la totalidad de la prueba producida, la que fue analizada de forma parcializada por el juzgador en su sentencia que deviene arbitraria y absurda, en clara violación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio; **b)** "(...) quedó demostrado que la Sra. Adriana Ruiz percibió el beneficio de la ley 10.205 desde el año 2008/2016, la cual estatuya en su art. 4to. que se otorgan estas pensiones a personas carentes de recursos cuando (con respecto del menor) el padre HUBIESE FALLECIDO O LO HUBIESE ABANDONADO. Siendo que supuestamente desde el inicio de la percepción y hasta el fallecimiento del causante -01/12/2013- según resolvió el inferior estaban conviviendo en aparente matrimonio, entonces no se entiende dicha postura asumida, denotando concretamente la falta de convivencia"; **c)** la prueba principal que corrobora la falta de convivencia entre Ruiz y Wieilly es el inicio del juicio de alimentos con fecha 10/08/2011 (pocos días después del reconocimiento del hijo por el causante). En dicho proceso se denunció como domicilio real del demandado el de la calle Pichincha 370 de Temperley (domicilio conyugal con Iriberry), donde además fue notificado, según surge de las constancias obrantes en el expediente; **d)** en esos autos se pactó una cuota alimentaria a favor del hijo, la cual Ruiz percibió entre el 06/10/2011 y el 09/09/2013 (conforme expediente administrativo ANSES 024-23-10709495-4-149-000001, fs. 83/91), cuyos depósitos fueron realizados por Wieilly desde el Banco Provincia, sucursal Temperley. Si realmente convivían en aparente matrimonio, resulta inexplicable que el causante siguiera cumpliendo con la cuota alimentaria hasta septiembre de 2013, de modo que la única explicación es que *Wieilly no convivía con Ruiz*, y que recién en octubre de 2013, dos meses antes de su fallecimiento, trasladó formalmente su domicilio al de ésta; **e)** las declaraciones testimoniales de Estela Moreyra y Natalia

Fecha de firma: 05/11/2025

Firmado por: ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, juez de cámara

Firmado por: MATIAS ALEJO GODOY, SECRETARIO FEDERAL



#30255110#479201968#20251105093556563



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA – SALA III

Soledad López, resultan coincidentes en afirmar que Wieilly convivía con Iriberry y sus hijos en el domicilio de la calle Pichincha 370 de Temperley hasta el año 2012, tales testigos manifestaron que ingresaban al domicilio, y en particular López llegó a pernoctar allí, habiendo visto personalmente a Wieilly hasta el momento en que se mudó.

3. El representante de la parte actora cuestiona lo resuelto en grado sobre costas, solicitando se impongan a la vencida.

4. Corrido el traslado recíproco, la parte actora contestó los agravios de la ANSeS y la coadyuvante.

III. Tratamiento de la cuestión.

La cuestión traída a debate guarda sustancial analogía con la tratada y resuelta por esta Sala en la causa caratulada "Ruiz, Adriana Marcela c/Estado Nacional - Ejército Argentino s/Impugnación resolución administrativa" (expte. FLP 49744/2017/CA1, sentencia de fecha 30/10/2025), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad (la referida sentencia se encuentra disponible para su consulta pública en el "Sistema de Consulta Web" del Poder Judicial de la Nación, a través del enlace <https://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=rln3QQNNQXGrG8zx6Nd1BN06qWB7WZifDzUoRhX5%2BY%3D&tipoDoc=sentencia>).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios, con costas de Alzada a las recurrentes vencidas en lo sustancial (art. 68 CPCCN).

Regístrese. Notifíquese. Firme que quede, devuélvase por conducto del Sistema Lex100, con comunicación a través de oficio electrónico al juzgado interviniente.

CARLOS ALBERTO VALLEFÍN

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS

JUEZ

JUEZ

Fecha de firma: 05/11/2025

Firmado por: ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, juez de cámara

Firmado por: MATIAS ALEJO GODOY, SECRETARIO FEDERAL



#30255110#479201968#20251105093556563

NOTA: Se deja constancia que el doctor Roberto Agustín Lemos Arias suscribe la presente la presente en virtud del estado de vacancia de dos vocalías de esta Sala Tercera, y de lo prescripto por la Acordada 3/25 de esta Cámara Federal de Apelaciones.

MATÍAS ALEJO GODOY
SECRETARIO FEDERAL

